

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 · 통 보 요 구

일련번호 2025-○○○●●■-002

제 목 현장대리인 보험료 정산 및 운영 미흡

관계부서 ○○○●●■

조치부서 ○○○●●■

내 용

1. 업무개요

○○○●●■는 감사대상기간(2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 동안 경상정비공사와 변동공사의 원활한 수행을 위해 2022년도 “*** 3,4호기 기전설비 경상정비 보조공사(2022. 4. 01. ~ 2023. 3. 31.)” 등 총 25건의 하도급 공사를 발주하였고, 공사담당자는 하도급공사 투입인력에 대해 보험료를 정산하였다.

2. 하도급공사 현장대리인 보험료 정산 미흡

가. 판단기준

「공사관리규정」 제18조(노무비)에서는 직접노무비는 공사현장에서 직접 작업에 종사하는 종업원 및 노무자에 의하여 제공되는 노동력의 대가로, 간접노무비는 직접작업에 종사하지는 않으나 작업현장에서 보조 작업에 종사하는 노무자와 현장감독자 등에 의하여 제공되는 노동력의 대가로 규정하고 있다.

「기획재정부 계약예규」 제533호 「정부입찰·계약 집행기준」 제19장(국민건강보험료 및 국민연금보험료 사후정산 등) 제94조(대가지급시 정산절차 등) 제3항에 따라 계약상대자의 기성부분에 대한 대가지급 시 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료는 하도급업체의 직접인력(직접노무비 대상에 한함) 투입실적 등을 확인하여 당해 공사에 실제로 투입한 일자를 기준으로 정산하여

야 한다.

따라서 공사담당자는 하도급공사 보험료 정산 시 해당 공사의 직접인력에 한해서 투입실적을 면밀히 확인한 후 정산하여야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○○●●■ 공사담당자는 “23년 **1,2호기 경상정비 전기분야 보조 공사('23. 4. 1. ~ '24. 3. 31., 375,132천원, ▲▲▲▲ ■■■■)” 등 총 2건의 하도급공사 정산 시, 현장대리인(□□□)이 간접 인력임에도 하도급업체 작업일보와 보험료 납입확인서를 근거로 직접 인력으로 판단하여, 아래의 [표 1]과 같이 경비 등을 포함한 공사금액(10,773,658원)을 과오 지급하였다.

[표 1] 하도급공사 간접인력 보험료 정산 내역

(단위 : 원, VAT 별도)

공사명	업체명	공사기간	간접인력 (현장대리인)	정산금액			소 계	과오지급 공사금액*		
				건강보험	연금보험	요양보험		기 정산액 (a)	재 산출액 (b)	증감액 (c=a-b)
'23년 **1,2호기 경상정비 전기분야 보조공사	▲▲▲▲ ■ ■	'23.04.01~'24.03.31	■ ■ ■	1,863,000	2,364,600	239,220	4,468,820	375,132,000	370,491,245	4,640,755
'24년 **1,2호기 전기분야 경상정비공사	■ ■ ■ ■ ■ ■	'24.04.01~'24.11.30	■ ■ ■	1,350,560	1,714,320	174,880	3,239,760	510,362,000	504,229,097	6,132,903
		'24.12.01~'25.06.30	■ ■ ■	1,061,320	1,285,740	137,430	2,484,490			
합 계				4,274,880	5,364,660	551,530	10,191,070	885,494,000	874,720,342	10,773,658

* 경비, 일반관리비, 이윤 포함 금액

※ 자료 : 사업처 제출자료 활용 재구성

위의 하도급공사 현장대리인의 보험료 정산과 관련하여, 이전에 시행한 법률자문 결과('23. 10. 24., *** 법률사무소), “① 현장대리인의 노무비는 현장 대리인의 본질적인 업무(현장관리업무)를 수행하였음을 전제로 지급되는 대가이므로 현장대리인은 간접노무비 대상자이며, 현장대리인이 현장관리업무를 수행하지 아니한 채 하도급공사에 직접 투입되어 일부 작업을 직접 수행하는 것은 현장대리인의 의무를 이행하지 않은 것으로 원칙적으로 허용될 수 없고, ② 현장대리인이 본질적인 업무를 수행하면서 하도급공사의 일부 작업을 직접 수행하는 것은 ‘현장관리의 차원’(즉, 공정 촉진 등 본건 하도급공사의 일정 내지 공

정을 관리하기 위한 차원)에서 이루어진 부수적인 업무에 해당할 뿐이므로, 이를 직접 투입 인력으로 판단하여 직접노무비 대상에 해당한다고 볼 수 없는 것이 합리적이며, ③ 현장대리인의 업무 이외 해당 하도급공사의 직접작업에 종사하는 것은 현장대리인의 업무수행에 지장을 초래할 수 있음을 근거로 시정을 요청할 수 있고, 이를 거부할 경우 해당 인원의 교체를 지시할 수 있다.”고 함에 따라, 회사는 하도급공사 준공정산 시 간접노무비 대상인 현장대리인의 보험료를 정산 대상에서 제외하고 정산을 시행하여야 한다.

[표 2] 법률자문 결과 주요내용('23.10.24. *** 법률사무소)

- ① 현장대리인에 대하여 지급되는 노무비는 현장대리인으로서의 본질적인 업무인 ‘현장관리 업무’를 수행한 것에 대한 대가로 지급되는 것이므로 ‘간접노무비’로 평가함이 타당하고, 건설산업기본법 제40조 제1항 ‘건설공사 현장에 건설기술인을 1명 이상 배치하여야 한다’와 공사계약 일반조건 제14조(공사현장대리인) 제2항 ‘공사현장대리인은 공사현장에 상주하여 계약문서와 현장감독직원의 요청에 따라 자기책임하에 공사현장의 단속 및 공사에 관한 모든 사항을 처리하여야 한다’에 따라 본건 하도급공사의 현장관리업무를 수행하기 위하여 배치된 인원으로서 원칙적으로 현장대리업무를 수행하여야 하는 것일 뿐, 현장대리업무를 수행하지 않고 기타 직접 작업에 종사할 수는 없는 것으로 사료됩니다. (이는, 건설산업기본법 제40조 제1항 및 본건 하도급계약 공사계약 일반조건 제14조 제2항 및 본건 하도급계약 공사계약 일반조건 제14조 제2항을 위반한 것으로 평가할 수 있습니다.)
- ② 또한 현장대리인의 본질적인 업무는 공정 관리를 포함한 공사 전반에 대한 관리업무(즉, 현장관리업무)이고, 현장대리인으로서의 본질적인 업무(현장관리업무)를 수행하는 과정에서 ‘현장관리의 차원’(즉, 공정촉진 등 본건 하도급공사의 일정 내지 공정을 관리하기 위한 차원)에서 이루어진 부수적인 업무에 해당할 뿐이므로, 이를 별도의 직접작업행위로 판단하여 노무비를 산정할 수는 없는 것으로 봄이 합리적이며, 조달청 또한 「현장대리인이 본인의 업무범위를 넘어서서 직접작업에 종사한 경우라도 직접노무비 대상인 생산직 상용근로자에 해당한다고 볼 수 없다」고 회신한 바 있음(조달청, 2019. 10. 18.자 회신)
- ③ 하도급공사의 현장대리인이 현장관리업무 이외에 직접작업에 종사하는 것은 현장대리인으로서 수행하여야 할 업무(즉, 현장관리업무)의 수행에 지장을 초래할 수 있음을 이유로 하수급인에게 시정(즉, 현장대리인의 직접작업 투입 중지)을 요구할 수 있고, 이에 따르지

[표 2] 법률자문 결과 주요내용('23.10.24. *** 법률사무소)

않을 경우 위 규정에 따라서 ‘현장대리인이 현장대리인으로서의 업무(즉, 현장관리업무) 수행에 적당하지 아니함’을 이유로 교체를 지시함으로써 사실상 현장대리인의 직접작업 업무를 중단시킬 수 있을 것으로 사료됩니다.

한편, '25년도 신규 발주를 통해 공사 수행 중인 “** 1,2호기 전기분야 경상정비 보조공사('25. 7. 1. ~ '26. 6. 30., 535,614천원, ** ** 주식회사)”에 현장대리인으로 선임된 ■■■에 대해 현장 직접업무 수행여부를 확인한 결과, 직접 투입 인력과 혼재하여 현장업무를 수행 중임이 확인된바, 위 [표 2]의 하도급공사 현장대리인 보험료 정산 관련 “법률자문 결과 주요 내용('23.10.24)에 따라, 간접노무비로 지급하는 현장대리인이 현장관리업무 이외에 직접작업에 종사하는 것은 현장대리인으로서 수행하여야 할 업무(즉, 현장관리업무) 수행에 지장을 초래할 수 있음을 이유로 하수급인에게 시정(즉, 현장대리인의 직접작업 투입 중지)을 요구하여 현장대리인의 업무를 전담하여 수행할 수 있도록 할 필요성이 확인되었다.

3. 하도급공사 현장대리인 운영관리 미흡

가. 판단기준

「공사관리규정」 제26조(계약상대자 현장대리인)에 따라서 현장대리인의 중복선임 관련 법규 위반을 방지하기 위하여 현장대리인 선임계 수령 시 회사 전산시스템에 현장대리인 실명, 선임시작일, 선임종료일을 입력하여 먼저 선임된 현장대리인과의 중복선임 여부를 확인하고, 이후 타 공사의 현장대리인 선임 시 해당 공사에 중복선임 방지 및 공사 현장에 상주하지 아니하는 상황이 발생하지 않도록 관리하여야 한다.

다만, 「건설산업기본법 시행령」 제35조(건설기술인의 현장배치기준 등) 제3항에 따라 발주자의 승낙을 받은 경우에는 1명의 현장대리인을 2개의 공사 현장에 배치할 수 있다.

제35조(건설기술인의 현장배치기준 등)

③ 건설사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사에 대해서는 공사품질 및 안전에 지장이 없는 범위에서 발주자의 승낙을 받아 1명의 건설기술인을 2개의 건설공사현장에 배치할 수 있다.

1. 공사예정금액 5억원 미만의 동일한 종류의 공사로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사
가. 동일한 시(특별시, 광역시 및 특별자치시를 포함한다)·군의 관할지역에서 시행되는 공사.

다만, 제주특별자치도의 경우 제주특별자치도의 관할지역에서 시행되는 공사를 말한다.

나. 시(특별시, 광역시 및 특별자치시를 포함한다)·군을 달리하는 인접한 지역에서 시행되는 공사로서 발주자가 시공관리 기타 기술상 관리에 지장이 없다고 인정하는 공사

2. 이미 시공중에 있는 공사의 현장에서 새로이 행하여지는 동일한 종류의 공사

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○○●●■는 2022년 “*** 4호기 질소방출밸브 토출구연장 보조공사('22. 9. 14. ~ '23. 6. 16., 45,260천원, ○○○◇◆◆)” 하도급공사에 대해 현장 수행여건에 따른 2차로 나누어 실작업을 수행하였으나, 현장대리인에 대한 선임내역을 아래의 [표 3]과 같이 전산입력에 실제 투입기간으로 등록하지 않은 사실을 확인하였다.

또한 ○○○●●■는 ☒○●▲▼♡□♡□에서 시행 중인 “*** #5,6호기 EDG 보조기기 설치 보조공사('23. 1. 10. ~ '23. 6. 12., ☆☆☆☆☆☆(주))”에 현장대리인으로 ***가 선임이 되어 있었음에도, ** @@@에서 시행한 “*** 4호기 질소방출밸브 토출구연장 보조공사('23. 5. 8. ~ '23. 6. 12., ○○○◇◆◆)” 2차 투입 시 위 ***를 현장대리인으로 재투입하면서 동일 지역임에도 발주사 승인 없이 중복으로 선임한 사실을 확인하였다.

[표 3] 하도급공사 현장대리인 전산등록 미흡 및 미승인 내역

사업장	하도급공사명	수행업체	현장 대리인	ERP 선입내역	작업일보 투입기간	중복(승인)
○○○●●■	*** 4호기 질소방출밸브 토출구연장 보조공사	○○○◇◆◆	***	'22.09.14~'23.06.16	'22.09.22~'22.10.15	미승인
					'23.05.08~'23.06.12	
☒○●▲▼♥□□	*** #5,6 EDG 보조기기 설치보조공사	○○○◇◆◆	***	'23.01.10~'23.06.12	'23.01.10~'23.06.12	

※ 자료 : 사업처 제출자료 활용 재구성

관계부서 의견 ○○○●●■는 현장대리인의 보험료 정산, 전산입력 및 중복선임 승인 등 업무처리에 미흡한 사실을 인정하였고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 현장대리인 관리 업무에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

그리고 '25년도 신규 발주를 통해 공사 수행 중인 “** 1,2호기 전기분야 경상정비 보조공사('25. 7. 1. ~ '26. 6. 30., 535,614천원, ** ** 주식회사)”의 현장대리인에 대해서는 수행업체에 통보 조치하여 현장관리업무에 전담하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○●●■장은

- ① 하도급업체에게 과오지급된 공사금액 10,773,658원을 회수조치 하시고, (회수)
- ② 현장대리인 관리를 미흡하게 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)
- ④ ‘25년도 ** 1,2호기 전기분야 경상정비 보조공사에 현장대리인으로 선임된 ■■■에 대해서는 현장관리업무만 전담 수행하도록 해당 업체에 통보 하시기 바랍니다. (통보)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
○○○●●■	●●	YHM	사업소 공무관리	2019.8.5 ~ 2025.3.5	현장대리인 보험료 정산 및 운영 미흡	주의